

0000183-37.2018.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... relatou que havia uma investigação de tráfico no bairro Eroise, com possível envolvimento do acusado. Foi ao local dos fatos, juntamente com outros policiais, para realizar o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o réu. O réu autorizou a entrada dos policiais na residência e em buscas foi encontrado um rádio HT, um caderno com aspectos de contabilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000183-37.2018.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000183-37.2018.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2047973/2018 - Delegacia de Polícia de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO AGUEDA

Justiça Gratuita

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

RODRIGO AGUEDA foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 12 da Lei nº 10.826/03, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de setembro de 2018, por volta das 09h00, na Avenida José Moreira de Queirós, nº 1660, Jardim Serelepe, nesta cidade e comarca de Leme, possuía, no interior de sua residência, uma espingarda de calibre .36, sem numeração e marcas aparentes, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a) e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo pericial (fls. 106/108), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa.

O policial civil Rodrigo Padoan Albanez relatou que havia uma investigação de tráfico no bairro Eroise, com possível envolvimento do acusado. Foi ao local dos fatos, juntamente com outros policiais, para realizar o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o réu. O réu autorizou a entrada dos policiais na residência e em buscas foi encontrado um rádio HT, um caderno com aspectos de contabilidade de tráfico e uma arma de fogo de uso permitido, mas em desacordo com a determinação legal.

No mesmo sentido o testemunho do policial civil Paulo Sérgio Francisco.

Robson, irmão do réu, disse que a espingarda apreendida era de seu avô, guardada como herança a título de relíquia. Nunca fizeram manutenção no armamento.

Eugênio Agueda, pai do réu, disse que a arma era de seu pai e foi guardada como herança.

Interrogado, o réu disse que a arma era de seu avô e foi recebida por herança.

Nunca foi usada. Tem 28 anos e trabalha na Usina Baldin.

A prova é segura para condenação.

O laudo pericial comprovou a potencialidade lesiva do armamento (fls. 106/108).

O crime é de perigo abstrato, sendo de todos conhecidas as regras para manutenção ou regularização de arma sob sua posse. Ademais, a ninguém é dado alegar desconhecimento da lei.

Ademais, o réu acabou por confessar a posse da arma.

O fato de se tratar de objeto recebido por herança ou guarda como "relíquia" não exclui a caracterização do crime, que é de perigo abstrato, repita-se. Nesse sentido: Receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pretendida absolvição do delito de posse de arma por atipicidade. Artefato que teria sido herdado. Alegação de que sua manutenção não seria criminosa. Impossibilidade. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido típica. Eventual atribuição de valor sentimental ao objeto proibido não permite o afastamento da tipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato. Espingarda considerada apta para efetuar disparos, acompanhada de munições.

Condenação mantida. Pena e regime prisional adequados. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0001824-42.2012.8.26.0238; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro: 18/12/2014 - grifei).

PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo visando à absolvição por atipicidade. Impossibilidade. Lesividade social inerente à conduta verificada. Materialidade dimanada das provas técnicas, à vista do auto de exibição e apreensão dos cartuchos de calibre 32 e 40, e pelos respectivos laudos periciais. Autoria certa, eis que foram localizados na residência do acusado, o qual, em juízo, admitiu ali mantê-los por serem (os cartuchos de calibre 32) "herança" paterna. Uma vez que os fatos são incontroversos e a potencialidade vulnerante restou pericialmente demonstrada, é irrelevante a procedência da munição, já que a objetividade jurídica do tipo penal consiste na salvaguarda da segurança coletiva, coibindo o aqodamento dos conflitos interpessoais para uma escalada de maior violência. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Tipicidade reconhecida. Reforma na dosagem das penas, apenas para reconhecer expressamente a atenuante da confissão, sem efeito na quantidade de pena, correspondente ao mínimo legal, no mais, mantidos os termos da sentença arrostada. Parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000815-91.2014.8.26.0588; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião da Gramma - Vara Única; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018). Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase (art. 59, CP): sopesando-se as circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do

crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima: nada há que recomende a exasperação, fixando-se a pena-base no mínimo legal, de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a despeito da confissão, pois incide a súmula 231 do STJ.

Terceira fase: sem causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva: 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o aberto, diante do quantum da pena e primariedade.

Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): cabível, pois atendidos os requisitos legais.

Ante o exposto, condeno RODRIGO AGUEDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, e pagamento de prestação pecuniária, no valor um salário mínimo, a ser revertida a instituição de caridade oportunamente indicada.

Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição.

Quanto à arma apreendida, nos termos do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intimem-se.

Leme, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA